

הכנסת העשרים וחמש

יוזמות : חברות הכנסת מיכל מרים וולדיגר
קטי קטרין שטרית
טטיאנה מזרסקי

4818/25/פ

הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון – הסדרת מקצוע הליצנות הרפואית), התשפ"ד –
2024

1. תיקון סעיף 2 בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, אחרי ההגדרה "כירופרקט" יבוא :
"ליצן רפואי" – מי שניתנה לו תעודת ליצן רפואי ;".
2. תיקון התוספת הראשונה לחוק העיקרי, אחרי פרט 8 יבוא :
הראשונה

9". ליצנות רפואית (1) תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה, בעבודה סוציאלית, בחינוך או במקצוע אחר שקבע השר או לימודי תעודה שהמנהל הכיר בהם, והם שווי ערך, לדעת המנהל, ללימודים לתואר ראשון באחד המקצועות האמורים.

(2) תעודה המעידה על סיום לימודים בתחום הליצנות הרפואית, שהמנהל הכיר בה, ובלבד שהמנהל הכיר לעניין זה במוסד הלימודים, בתכנית הלימודים, ובמכלול לימודיו של המבקש לתעודה ; בהחלטה זו ישקול המנהל, בין השאר, את רמת הלימודים, את דרישות הקדם ללימודים ואת

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 720.

תוכנית הלימודים; המנהל רשאי
להתנות את ההכרה בתעודה לפי
פרט זה בעמידה בבחינות, בהשלמת
לימודים במוסד מוכר או בתנאים
נוספים;
(3) הכשרה מעשית במשך תקופה
ובהתאם להוראות שנקבעו
בתקנות;
(4) עמידה בבחינות שקבע
המנהל.

תיקון התוספת 3. בתוספת השלישית לחוק העיקרי, בסופה יבוא:
השלישית

9. ליצנות רפואית ליצן רפואי".

תיקון חוק זכויות 4. בחוק זכויות החולה התשנ"ו-1996², בסעיף 2 –
החולה

(1) בהגדרה "מטפל", אחרי "כירופרקט" יבוא "ליצן רפואי";

(2) בהגדרה "מרפא בעיסוק", פיזיותרפיסט", "קלינאי תקשורת",
"תזונאי-דיאטן", "קרימינולוג קליני", "פודולוג", "פודיאטר", פודיאטר
מנתח", כירופרקט", אחרי "כירופרקט" יבוא "ליצן רפואי".

ד ב ר י ה ס ב ר

ליצנות רפואית תופסת את מקומה כמקצוע חיוני לצידם של יתר המקצועות הפרא-רפואיים במערכת
הבריאות. למקצוע הליצנות הרפואית יש השפעה משמעותית על רווחתם של מטופלים בכל גיל ועל רווחת
הצוותים הרפואיים במרכזים הרפואיים, בבתי החולים ובקהילה. הליצן הרפואי פוגש את מקבל שירותי
הבריאות בשלבי האבחון, הטיפול, ההחלמה והשיקום, וכן בטיפול באנשים עם מוגבלות, בחולים הנוטים
למות ועוד.

הליצן הרפואי פועל כחלק מצוות רב-תחומי במרכזים הרפואיים השונים, ופעילותו ברובד הרגשי מול
מקבל השירותים מסייעת לקידום הטיפול ולהצלחתו. נוכחותו של הליצן הרפואי בהליך הטיפול,
והשימוש בטכניקות הייחודיות למקצוע, מסייעת למטופלים לווסת את רגשותיהם, לצלוח משברים
נפשיים, לפרק התנגדויות, להתמודד עם כאב פיזי, ומפחיתה חששות וחרדות המאפיינים את המפגש עם
מערכת הבריאות.

ליצנים רפואיים הולכים ותופסים את מקומם במערכת הבריאות ובמסגרות הטיפול בקהילה בשנים
האחרונות. מחקרים שהתפרסמו בכתבי עת רפואיים בישראל ובעולם מראים יעילות כלכלית מוכחת

²ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.

בשילוב ליצנים רפואיים בצוותים המטפלים: הפחתת השחיקה של הצוותים הרפואיים, הפחתת מצבי דחק, הפחתת הצורך בשימוש בחומרים נרקוטיים ומשככי כאבים, עליה בהיקף המטופלים ביחידת זמן נתונה, קיצור משכי האשפוז, עלייה ביעילותם של טיפולים רפואיים (בפרט, טיפולי הפרייה חוץ-גופית IVF לגביהם הוכחה עלייה משמעותית בשיעור ההצלחה של החזרת עוברים) ועוד.

עבודתו של הליצן הרפואי מבוססת על מפגש ישיר ובלתי-אמצעי עם מטופלים בסיטואציות משבריות בחייהם. על כן, יש לתת את הדעת בנוגע לאופי ההכשרה הנדרשת, כך שתהיה בסטנדרט גבוה ותוך העמקה נדרשת בהיבטים המגוונים המתחייבים מעבודת הליצן הרפואי. כמו כן, מאחר שהליצן הרפואי הנו חלק אינטגרלי מצוותי בתי החולים, ישנה חשיבות רבה לכך שהליצנים הרפואיים הזמינים לצוותים יוכשרו באופן מקצועי וברמה גבוהה. לכן, ראוי להגדיר תנאי סף שיגדרו את שערי הכניסה למקצוע והכשרה מעשית שתבטיח את מיומנות הליצן הרפואי, במגוון המטלות שעל סדר יומו, ועבור מגוון האוכלוסיות מולן הוא פועל.

כיום, אין כל פיקוח על הסמכתם של ליצנים רפואיים ואין הוראות המגדירות כיצד יוכשרו ומסדירות את השמתם במערכת הבריאות. כתוצאה מכך, ישנו סטנדרט בלתי-אחיד של העוסקים בליצנות רפואית, והכשרות שונות אשר אינן הולמות את אופי המקצוע ורגישותו, ואינן מבטיחות את הסטנדרט הגבוה הנדרש לעיסוק במקצוע זה.

על כן, מוצע להסדיר את מקצוע הליצנות הרפואית במסגרת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008, כפי שהוסדרו מקצועות פרא-רפואיים נוספים. הסדרה כזאת, תחיל את משטר ההסמכה, הפיקוח והאתיקה על ליצנים רפואיים במערכת הבריאות, דבר המתחייב מחשיבותו של תפקיד זה במארג המקצועות הפרא-רפואיים ומהשפעותיו המשמעותיות על מטופלים הבאים עמו במגע. בהמשך הליכי החקיקה יהיה צורך לדון, בין היתר, בהוראות מעבר לגבי מי שעסק בליצנות רפואית לפני כניסת החוק לתוקף, כך שיהיה זכאי לקבל תעודת ליצן רפואי אם עבד בהיקף משרה משמעותי ובמשך תקופה משמעותית בהתאם לתנאים שייקבעו לעניין זה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ד (24.07.2024)